

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS VII – MANDADO DE INJUNÇÃO

MANDADO DE INJUNÇÃO

A palavra injunção pode ser entendida como intromissão. Nesse sentido, uma decisão judicial irá se “intrometer” no caso para que seja aberto um prazo ou para impor que alguém faça algo, normalmente impondo que uma pessoa omissa realize seu trabalho.

Texto Constitucional – Constituição Federal de 1988 (CF)

Art. 5º, LXXI, CF – conceder-se-á **mandado de injunção** sempre que a **falta de norma regulamentadora** torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

Obs.: a falta de norma regulamentadora pode ser traduzida como omissão legislativa.

Compreende-se, então, que o texto constitucional estabelece uma ferramenta para acabar com a omissão legislativa. Até 1988 o controle das omissões constitucionais era deixado de lado pelo constituinte, mas a partir de 1988 isso mudou: as omissões são visualizadas através de duas ferramentas, o **mandado de injunção (MI)**, que é do controle difuso de constitucionalidade, e **Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)**, do controle concentrado.

Entretanto, em 2021, o Supremo foi além, estabelecendo que o controle de omissões pode ser realizado por mandado de injunção, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e também por **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)**, outra ferramenta de controle concentrado. A atuação por meio de ADPF não está prevista na Constituição Federal, e sim em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



Mandado de Injunção

- **Origem:** no Brasil, o mandado de injunção originou-se na Constituição Federal de 1988; já no mundo existe uma divergência sobre a sua origem – se ele teria sido originado nos Estados Unidos da América (EUA) ou em Portugal. Nos EUA, há o *writ of injunction*.

ANOTAÇÕES

- **Teorias concretista x não concretista:** ao ser incluído na Constituição Federal de 1988, estabelecia-se que a decisão proferida no mandado de injunção declara apenas a mora legislativa, o atraso legislativo. Trata-se da teoria não concretista. Entretanto, 20 anos após a origem do mandado de injunção na Constituição Federal, o Supremo passou a adotar a teoria concretista para evitar a sua própria desmoralização gerada pelo fato da decisão declarar apenas a mora. Concluiu-se então que seria concedida também a permissão para que uma lei específica seja utilizada por empréstimo para resolver uma determinada situação.



10m

A teoria concretista é dividida em geral e individual. Na geral, apenas uma pessoa faz o pedido ao STF e a determinação recai sobre todos aqueles que estão na mesma situação que o enunciador do pedido. Já na individual, a determinação é válida apenas para a pessoa que faz o pedido.

- **Teoria intermediária:** a lei apresenta uma escolha pela teoria intermediária, que não é nem concretista ou não concretista. Essa teoria está presente na Lei n. 13.300/2016, a Lei do Mandado de Injunção. A teoria intermediária dispõe que, primeiro, o Judiciário fixa um prazo para fazer a norma, porém, em caso de inércia, a situação será resolvida como na maneira da teoria concretista. Esse é o posicionamento que tem prevalecido.



15m

Lei n. 13.300/2016

Art. 8º Reconhecido o estado de **mora legislativa**, será deferida a **injunção** para:

I – determinar **prazo razoável** para que o impetrado promova a **edição da norma** regulamentadora;
II – estabelecer **as condições** em que se dará o **exercício dos direitos**, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, **caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado**.

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I do *caput* quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma.

Diferenças entre o MI e a ADO

O mandado de injunção implica em uma norma de eficácia limitada, pois é justamente nas normas limitadas que falta regulamentação, ou seja, só existe omissão legislativa na norma limitada.

ANOTAÇÕES

Obs.: existe a expressão “síndrome da inefetividade das normas constitucionais” para indicar normas que só existem no papel. Justamente para combater tal síndrome existe o “remédio constitucional” do mandado de injunção.

A competência para julgamento do mandado de injunção depende da autoridade omissa, por exemplo: se a autoridade omissa é o Presidente da República, a autoridade competente para o julgamento é o STF.



	MI	ADO
Controle de Constitucionalidade	Difuso	Concentrado
Quem pode entrar com a ação	Qualquer interessado	Legitimados (Art. 103, CF)
Ao que a omissão está relacionada	Nacionalidade, soberania e cidadania	Qualquer omissão
Competência para julgar	Juiz, STF e Supremo Tribunal de Justiça (STJ)	Sempre no STF em caso de omissão relacionada à CF

O mandado de injunção é sempre repressivo, pois pressupõe-se que o direito já esteja violado.

Nova lei do MI (Lei n. 13.300/2016) e as sentenças normativas

A Lei n. 13.300/2016 **permite que o Judiciário resolva a situação**. Ele expedirá um comando normativo como se estivesse legislando, apesar de que é estabelecido que ao Judiciário não é permitido legislar.

Art. 8º, Lei n. 13.300/2016:

II – **estabelecer** as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.

Obs.: observe novamente o inciso II do art. 8º da Lei n. 13.300/2016 – nele está disposta permissão para que o Judiciário resolva a situação.

ATENÇÃO

Art. 11, Lei n. 13.300/2016. A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos *ex nunc* em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável.

Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito.



Ou seja, não havendo lei, ganha-se o direito por mandado de injunção. Tendo a decisão entrado em transitado em julgado e a lei sido estabelecida, desse momento em diante, mesmo se a norma for menos favorável para a pessoa que realizou o pedido ela ainda será regida pela nova lei, válida para todos, visto que a decisão judicial visa apenas suprir uma omissão. Entretanto, caso a lei seja mais favorável para a pessoa que realizou o pedido, ela retroagirá para beneficiar tal pessoa.

Texto Constitucional – Constituição Federal de 1988

Sempre foi considerado que o dispositivo da lei que versa sobre o mandado de segurança coletivo poderia ser aplicado tanto ao mandado de segurança coletivo quanto ao mandado de injunção coletivo. Entretanto, deve-se considerar que a Lei do Mandado de Segurança Coletivo, a Lei n. 12.016, é de 2009, enquanto que a Lei do Mandado de Injunção Coletivo, a Lei n. 13.300, é mais nova, visto que é de 2016.

Art. 5º, LXX, CF – o **mandado de segurança coletivo** pode ser impetrado por:

- a) partido político com representação no Congresso Nacional;
- b) organização sindical, entidade de classe ou **associação** legalmente constituída e **em funcionamento há pelo menos um ano**, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

Obs.: o requisito de um ano não é exigido para organização sindical e entidade de classe.

A Lei do Mandado de Segurança repete os legitimados, porém a Lei do Mandado de Injunção Coletivo não os repete, ela vai além:

Art. 12, Lei n. 13.300/2016. O **mandado de injunção coletivo** pode ser promovido:

- I – pelo **Ministério Público**, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;
- II – por **partido político com representação no Congresso Nacional**, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;
- III – por **organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano**, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, **dispensada, para tanto, autorização especial**;

ANOTAÇÕES

IV – pela **Defensoria Pública**, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Os incisos I e IV não são repetições do art. 5º, inciso LXX, da CF.

Organização sindical, entidades de classe ou associação podem entrar com o mandado de injunção coletivo e com o mandado de segurança coletivo mesmo que isso vá beneficiar apenas uma parte dos membros, não sendo sempre necessário beneficiar a totalidade dos membros.

O *habeas corpus* coletivo também é admitido apesar de não estar na lei, ele é uma criação da jurisprudência. Sendo assim, observe o quadro a seguir sobre os legitimados de cada ferramenta:

Mandado de segurança coletivo	Mandado de injunção coletivo	Habeas Corpus Coletivo
1. Partido político com representação no congresso; 2. Sindicato, entidade de classe ou associação constituída há mais de um ano.	1. Partido político com representação no congresso; 2. Sindicato, entidade de classe ou associação constituída há mais de um ano; 3. Ministério Público; 4. Defensoria Pública.	1. Partido político com representação no congresso 2. Sindicato, entidade de classe ou associação constituída há mais de um ano; 3. Ministério Público; 4. Defensoria Pública.

As hipóteses de cabimento da ferramenta coletiva são as mesmas da ferramenta individual, bem como os legitimados.

A associação age, em regra, na condição de representante processual e excepcionalmente na condição de substituta processual. Quando ela age na condição de representante, faz-se necessária a autorização expressa dos associados, e quem não concede a autorização não é beneficiado e nem prejudicado pela decisão. Por outro lado, na substituição não se faz necessária a autorização expressa, entendimento disposto na Súmula 692 do STF. Essas disposições são válidas para as três ferramentas.

O mandado de injunção individual beneficia apenas aquele que entrou com o mandado, trata-se de uma ação que ocorre entre as partes:

Art. 9º, Lei n. 13.300/2016: A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora.

ANOTAÇÕES

Obs.: o chamado inter partes.

§ 1º Poderá ser conferida eficácia **ultra partes** ou **erga omnes** à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração.

§ 2º Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator.

O § 1º é uma exceção à regra válida tanto para o mandado de injunção individual quanto para o coletivo.



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. O *habeas corpus* coletivo pode ser impetrado pelos mesmos legitimados aptos a ajuizar ação civil pública.



COMENTÁRIO

A ação civil pública é regida pela Lei da Ação Civil Pública, a Lei n. 7.347/1985, que trata de legitimação concorrente, existindo vários legitimados. Os legitimados do *habeas corpus* coletivo são os mesmos do mandado de injunção coletivo e não os da ação civil pública.

GABARITO

1. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.